



### **III. ADMINISTRACIÓN LOCAL**

#### **A. DISPOSICIONES Y ACTOS**

##### **AYUNTAMIENTO DE LEÓN**

*ACUERDO de 26 de junio de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de León, relativo a la aprobación definitiva del proyecto de estudio de detalle para la restitución de las condiciones inicialmente previstas en el Plan General de Ordenación Urbana, de la parcela situada en la calle San Antonio n.º 19 C/V calle Peña Cuervo n.º 1. Expte.: 39316/2025.*

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2026, acordó aprobar Definitivamente el «Estudio de Detalle de la parcela situada en la C/ San Antonio, 19 C/V C/ Peña Cuervo, 1.», promovido por D. Gonzalo Albito Méndez Rey, redactado por el arquitecto D. Germán J. Aparicio Rodríguez.

Contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la última publicación del presente anuncio, que se efectuará en el B.O.C. y L., en el BOP y en el Tablón de anuncios municipal, <https://sede.aytoleon.es/>, (incluyendo la memoria vinculante, normativa de aplicación y relación de los demás documentos que integran el citado instrumento de planeamiento).

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente ejercitar.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley 5/1999 de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León y 175 del Reglamento de desarrollo, así como en el Art. 70.2 de Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, transcribiéndose seguidamente la parte resolutive del acuerdo de referencia:

«... SE ACORDÓ:

1º.— Aprobar definitivamente el Proyecto de Estudio de Detalle de la parcela sita en la calle San Antonio 19 c/v a calle Peña Cuervo 1, promovido por D. Gonzalo Albito Méndez Rey, redactado por el Arquitecto D. Germán J. Aparicio Rodríguez, que tiene como objeto la restitución de las condiciones inicialmente previstas en el PGOU, esto es, dejar sin efecto el Estudio de Detalle aprobado por acuerdo del Pleno de fecha 30 de septiembre de 2005, asignándose al solar tres alturas (Planta Baja más dos) en el frente a la calle San Antonio y dos alturas (Planta Baja más una) en el frente a la calle Peña Cuervo.

2º.— Notificar el presente acuerdo a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad y la Administración de la Comunidad Autónoma, adjuntando a la notificación de ésta última un ejemplar del instrumento aprobado con su soporte informático para su traslado a la Comisión Territorial de Urbanismo, todo ello

en cumplimiento de lo establecido en los arts. 61.1 y 140.3 de la Ley de Urbanismo y 174.b) del Reglamento. Igualmente, se dará traslado del presente acuerdo a la Dirección General del Catastro junto con un ejemplar diligenciado, en el ejercicio del deber de colaboración previsto en el art. 36.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

3º.– Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la página web municipal ([www.aytoleon.es](http://www.aytoleon.es)), con las particularidades previstas en el art. 61.2 de la Ley de Urbanismo y art. 175 del Reglamento.

4º.– Publicar asimismo el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con la exigencia contenida en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, conforme al cual "... Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el "Boletín Oficial" de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 ...".

5º.– Notificar el presente acuerdo a cuantos interesados se hayan personado en el procedimiento.

6º.– Notificar el presente acuerdo al Servicio de Licencias y Fomento de la Edificación, así como a la Sección de Licencias y Comunicaciones ambientales, poniendo en su conocimiento la finalización del periodo de suspensión del otorgamiento de licencias, en lo que afecta a las modificaciones de las determinaciones de ordenación detallada que son objeto de aprobación definitiva."

No habiendo intervenciones, seguidamente por el Pleno Municipal se procede a votar el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Desarrollo Urbano, anteriormente transcrito, que es Aprobado por unanimidad de los miembros presentes.»

León, 12 de agosto de 2026.

*El Alcalde,*

P.D. El Concejal Delegado de Régimen Interior,  
Recursos Humanos, Movilidad y Deportes.

Decreto de la Alcaldía-Presidencia  
de 24 de julio de 2026

Fdo.: VICENTE CANURIA ATIENZA



REGISTRO  
Número: 7820 / 2026  
Aprobación definitiva - Pleno / 2026 10:51  
Fecha: 26/06/2026 LA SECRETARIA  
CSV: 45071IDDOC2E41AEF419925C14EBD Documento firmado digitalmente

\*CBNE2047009\*

1 Firmante: María María Fuentes Rodríguez  
Puesto: Vicesecretaria  
Fecha Firma: 21/07/2026 14:10:36

NOMBRE: APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)  
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Leon - <https://sede.aytoleon.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC205606C3AE366A4449E  
PUESTO DE TRABAJO: Firma Interna  
FECHA DE FIRMA: 04/06/2026  
HASH DEL CERTIFICADO: 70362F41061EDA4FF3C322094AF08BA70C3B38B

ESTUDIO DE DETALLE

CALLE SAN ANTONIO 19 C/V CALLE PEÑA CUERVO 1  
AYUNTAMIENTO DE LEON.

PROMOTOR: GONZALO ALBITO MÉNDEZ REY  
ÁNGELA GARCÍA POSTIGO  
ARQUITECTO: GERMAN J. APARICIO RODRIGUEZ

ESTUDIO DE DETALLE

URBANISMO 19 C/V CALLE PEÑA CUERVO 1  
LEÓN

## ÍNDICE

### 1. MEMORIA INFORMATIVA

- 1.1. OBJETO Y EMPLAZAMIENTO
- 1.2. ANTECEDENTES
- 1.3. MARCO LEGAL
  - 1.3.1. NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN
  - 1.3.2. TRAMITACIÓN
- 1.4. CARACTERÍSTICAS Y DETERMINACIONES DE LA PARCELA EN SU ESTADO ACTUAL SEGÚN EL PLANEAMIENTO VIGENTE
- 1.5. OTROS ASPECTOS URBANÍSTICOS A SEÑALAR

### 2. MEMORIA VINCULANTE

- 2.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE DETALLE
- 2.2. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA
- 2.3. JUSTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS REGULADORAS ESPECÍFICAS DEL PGOU PARA LOS ESTUDIOS DE DETALLE EN SUELO URBANO CONSOLIDADO
- 2.4. REGULACIÓN NORMATIVA DE LOS ESTUDIOS DE DETALLE. JUSTIFICACIÓN DE EXTREMOS DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN
- 2.5. INTERÉS PÚBLICO. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL ESTUDIO DE DETALLE
- 2.6. ESTADO ACTUAL Y ESTADO MODIFICADO. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS RESPECTO DE LA ORDENACIÓN DETALLADA PREVIA
- 2.7. RESUMEN EJECUTIVO
- 2.8. OTRAS DETERMINACIONES. RELACIÓN CON LA NORMATIVA SECTORIAL

### 3. ANEXOS INFORMATIVOS A LA MEMORIA

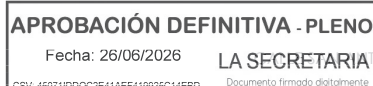
- 3.1. ESCRITURA DE LA PROPIEDAD CON ANEJO DE NOTA SIMPLE REGISTRAL Y DATOS CATASTRALES.
- 3.2. ESTUDIO DE DETALLE EN VIGOR APROBADO EN SEPTIEMBRE DE 2005
- 3.3. DETERMINACIONES ACÚSTICAS VIGENTES EN EL ÁMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE.

### 4. PLANOS

- 1. Situación y Estado Actual.
- 2. Propuesta Urbanística.
- 3. Hoja 10 de Planos de Servidumbres Aéreas con situación de parcela en plano superpuesto
- 4. Estado actual y modificado de la documentación del PGOU de León. Hoja K-08

FECHA DE FIRMA: 04/06/2026  
HASH DEL CERTIFICADO: 70352F41061EDA4FF3C32094AF068BA70C3B38BPUESTO DE TRABAJO:  
Firma InternaNOMBRE:  
APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)

ESTUDIO DE DETALLE

ONIO 19 C/V CALLE PEÑA CUERVO 1  
LEON

## 1. MEMORIA INFORMATIVA

### 1.1 OBJETO Y EMPLAZAMIENTO

El presente documento modifica al presentado y aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de León el 30 de septiembre de 2005.

Tiene como objeto principal la definición de un Estudio de Detalle sobre el solar sito en la calle San Antonio nº 19 esquina calle Peña Cuervo nº 1 de esta ciudad de León, propiedad de Gonzalo Albito Méndez Rey y Ángela García Postigo.

La parcela registral es la suma de dos parcelas catastrales:  
La parcela catastral nº 9213210TN8291S y la parcela catastral nº 9213209TN8291S.

A solicitud de los Titulares de la Finca, redacta el presente documento D. Germán J. Aparicio Rodríguez, Arquitecto Colegiado nº 3623 en el Colegio Oficial de Arquitectos de León.

El estado físico que presenta el solar en el momento actual, es el de un terreno sin edificación, vallado y delimitado, tal y como muestran los documentos gráficos y fotográficos que se aportan del mismo, siendo su forma la de un cuadrilátero irregular con los siguientes linderos:

Al Norte, en línea recta de 22,63 metros en su fachada a la C/ Peña Cuervo  
Al Sur, en línea recta de 22,69 metros con terrenos colindantes  
Al Este, en línea recta de 21.52 metros en su fachada a la C/ San Antonio  
Al Oeste, en línea recta de 21,99 metros con edificaciones colindantes.

Su extensión es de 493,64 metros cuadrados.

El terreno no se encuentra edificado en la actualidad y cuenta con la totalidad de los servicios urbanísticos, debiendo ser objeto de cesión de espacios para vía pública en una pequeña franja, con motivo de ajustar las alineaciones en la calle San Antonio.

### 1.2 ANTECEDENTES

Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de León vigente aprobado en el año 2004 y el citado Estudio de Detalle para el solar aprobado en septiembre de 2005, del cual se adjunta una copia como Anexo 2.

Actualmente no existe ningún tipo de cautela o protección edificatoria (catálogo) que afecte a la finca objeto de este documento.

HASH DEL CERTIFICADO:  
70352F41061EDA4FF3C32094AF068BA70C3B38B

FECHA DE FIRMA:  
04/06/2026

PUESTO DE TRABAJO:  
Firma Interna

NOMBRE:  
APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)

ESTUDIO DE DETALLE

URBANO 19 C/V CALLE PEÑA CUERVO 1  
LEÓN

### 1.3 MARCO LEGAL.

#### 1.3.1. Normativa urbanística de aplicación

##### LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

La redacción del presente Estudio de Detalle se desarrolla de acuerdo con lo establecido en la legislación autonómica aplicable básica, como es la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL), y sus modificaciones posteriores actualmente vigentes, así como el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL), y sus modificaciones posteriores actualmente vigentes. En particular el documento se elabora prestando especial atención a lo estipulado en el artículo 45 de la LUCYL, y en los artículos 131 y posteriores del RUCYL, preceptos que señalan el régimen básico de este tipo de instrumentos.

Los Estudios de Detalle pueden tener por objeto (...) en suelo urbano consolidado, modificar la ordenación detallada ya establecida por el planeamiento general, o bien simplemente completarla ordenando los volúmenes edificables.

Se trata de modificar aspectos concretos de la ordenación detallada del solar, en cuanto volumen edificable, por cuanto el presente Estudio de Detalle se acomoda al régimen legal señalado.

##### PLANEAMIENTO MUNICIPAL

El Plan General de Ordenación Urbana de León, según su última revisión aprobada definitivamente por Orden FOM/1270/2004, de 4 de agosto, de la Consejería de Fomento de Castilla y León, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León en fecha 5 de agosto de 2004, es el único instrumento de planeamiento general de aplicación para todo el ámbito del municipio, todo ello junto con diversas modificaciones posteriores introducidas en dicho Plan.

Es de particular interés para el caso que nos ocupa el contenido del art. 18 de las Normas Urbanísticas de dicho Plan General que introduce bases y criterios para la redacción de Estudios de Detalle en suelo urbano consolidado. En síntesis, mediante dicho artículo, el PGOU regula y autoriza la posibilidad de redactar Estudios de Detalle en esta clase de suelo al objeto de reordenar los volúmenes edificatorios. Todo ello debe hacerse dentro de los criterios que en dicho artículo se contienen, entre ellos, que no se produzca incremento de edificabilidad respecto de la prevista en planeamiento, a cuyos efectos deberá hacerse un estudio comparativo entre el estado vigente y el propuesto.

A lo largo de la presente Memoria se justificará el cumplimiento de los criterios establecidos en dicho artº 18 de las NNUU en relación con el objeto de que se persigue.

#### 1.3.2. Tramitación

El presente instrumento de planeamiento constituye un Estudio de Detalle promovido por iniciativa privada para presentar en el Ayuntamiento de León, conteniendo la

HASH DEL CERTIFICADO:  
70352F41061EDA4FF3C32094AF068BA70C3B38B  
FECHA DE FIRMA:  
04/06/2026PUESTO DE TRABAJO:  
Firma InternaNOMBRE:  
APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)

ESTUDIO DE DETALLE



documentación completa y conforme a las determinaciones normativamente señaladas, para que dicha Administración Pública proceda a iniciar su trámite como se indica en el art. 154.1 del RUCYL, que se abre con la aprobación inicial del mismo por parte del órgano municipal competente.

De acuerdo con lo establecido en el artº 52 de la LUCYL y 153 del RUCYL que la desarrolla, una vez elaborados los instrumentos de planeamiento urbanístico y dispuestos para su aprobación inicial, previamente a la misma el Ayuntamiento debe solicitar una serie de informes con los efectos y alcance que en dichos preceptos se señalan. Además de ello, deberá tenerse en cuenta la ITU 1/2016 sobre “Emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico”, aprobada mediante orden FYM7238/2016, de 4 de abril, dirigida a la correcta interpretación y aclaración de estos aspectos procedimentales de la Ley de Urbanismo y Reglamento y su relación con la normativa sectorial.

Una vez tramitado el documento de conformidad con dichos preceptos corresponderá al Ayuntamiento de León su aprobación definitiva toda vez que, tratándose de un instrumento de planeamiento que aborda determinaciones de ordenación detallada, corresponde a dicha administración la resolución del expediente.

Igualmente deberá tenerse en cuenta la normativa reguladora que corresponda en relación con el trámite o trámites ambientales a los que deba someterse el presente documento, que en principio consistirían en una evaluación ambiental estratégica simplificada de planes o programas, en razón de la condición de instrumento de planeamiento que corresponde el presente documento y que su pequeño alcance y efectos no implica la necesidad de acometer una evaluación ambiental ordinaria, todo ello según lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

En cualquier caso, este documento se remite en todo lo que atañe a los aspectos de procedimiento y tramitación del documento a lo que se determine por el Ayuntamiento de León en su calidad de administración competente.

## 1.4 CARACTERÍSTICAS Y DETERMINACIONES DE LA PARCELA EN SU ESTADO ACTUAL SEGÚN EL PLANEAMIENTO VIGENTE.

### 1.4.1. Estado físico actual

El terreno forma parte de una manzana cerrada urbana, con ordenación entre medianeras, que el vigente PGOU denomina de “alineación a vial”, siendo dicha alineación el elemento más definitorio de la ordenación.

Con arreglo al PGOU y al Estudio de Detalle vigente en la actualidad sobre el solar, éste se califica con la Ordenanza de Extensión, Grado 1 con patio de manzana, en la que se indica una ocupación TOTAL de la planta baja y un fondo de 12 m de ocupación en sus plantas altas. El número máximo de plantas en su totalidad es de PB+ 2 independientemente del ancho de calle, conforme a lo establecido en el citado Estudio de Detalle.

HASH DEL CERTIFICADO:  
70352F41061EDA4FF3C32094AF068BA70C3B38BFECHA DE FIRMA:  
04/06/2026PUESTO DE TRABAJO:  
Firma InternaNOMBRE:  
APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)

ESTUDIO DE DETALLE



El estado físico que presenta el solar en el momento actual, es el de un terreno sin edificación, vallado y delimitado, tal y como muestran los documentos gráficos y fotográficos que se aportan del mismo, siendo su forma la de un cuadrilátero irregular con los siguientes linderos:

Al Norte, en línea recta de 22,63 metros en su fachada a la C/ Peña Cuervo  
Al Sur, en línea recta de 22,69 metros con terrenos colindantes  
Al Este, en línea recta de 21,52 metros en su fachada a la C/ San Antonio  
Al Oeste, en línea recta de 21,99 metros con edificaciones colindantes.

Su extensión es de 493,64 metros cuadrados y en la actualidad se encuentra libre de edificación.

#### 1.4.2. Estado físico tras la cesión obligatoria.

El solar, en su estado físico reformado, se determina por la aplicación de las alineaciones que impone el Plan General de Ordenación Urbana, modificando la alineación actual por la calle San Antonio y manteniendo la existente en la calle Peña Cuervo. La modificación de alineación por la calle San Antonio supone una corrección de su superficie, retranqueándose la actual alineación y originando una disminución de la superficie del solar, originando una cesión como ampliación de la red viaria en su espacio de acera peatonal; todo ello tal y como muestran los documentos gráficos que se aportan.

Por lo anteriormente expuesto, resultaría un solar neto, que una vez reformado por la alteración de la alineación comentada se describe con forma de un cuadrilátero irregular con los siguientes linderos:

Al Norte, en línea recta de 21,33 metros en su fachada a la C/ Peña Cuervo  
Al Sur, en línea recta de 22,69 metros con terrenos colindantes  
Al Este, en línea recta de 21,65 metros en su fachada a la C/ San Antonio  
Al Oeste, en línea recta de 21,99 metros con edificaciones colindantes.

Su extensión es de 479,61 metros cuadrados.

La diferencia de superficie entre el estado físico actual y el estado físico reformado tras la corrección de la alineación de la calle San Antonio establecida en el Plan General se cede para ampliación de la red viaria en su espacio peatonal (14,03 metros cuadrados).

#### 1.4.3. Estado urbanístico.

Conforme al citado Estudio de Detalle en vigor (Anexo 2), el solar sito entre las calles San Antonio y Peña Cuervo de la ciudad de León, cuenta con las siguientes características urbanísticas:

Clasificación del Suelo: Urbano Consolidado

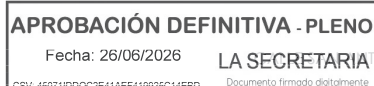
FECHA DE FIRMA: 04/06/2026  
HASH DEL CERTIFICADO: 70352F41061EDA4FFC322094AF068BA70C3B38B

PUESTO DE TRABAJO: Firma Intema

NOMBRE: APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)



ESTUDIO DE DETALLE

ONIO 19 C/V CALLE PEÑA CUERVO 1  
LEÓN

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Ordenanza:                 | Extensión EX                              |
| Subzona o Grado:           | Manzana cerrada con patio de manzana EX.1 |
| Tipo de ordenanza:         | Según alineación de vial                  |
| Uso principal:             | Residencial                               |
| Ocupación de planta baja:  | 100%                                      |
| Ocupación de planta pisos: | 12 m de fondo                             |
| Nº máximo de plantas:      | PB+2 (tres plantas)                       |

Con arreglo a estas características urbanísticas la superficie edificable cerrada del solar con arreglo al Estudio de Detalle en vigor sería:

Superficie edificable incluido vuelos cerrados: 1.165,16 m<sup>2</sup>

## 1.5 OTROS ASPECTOS URBANÍSTICOS A SEÑALAR.

Conviene señalar algunas cuestiones adicionales desde el punto de vista urbanístico a los efectos del presente Estudio de Detalle.

El terreno en cuestión carece de afección de protección o catalogación edificatoria (en concreto, los bienes afectos al Catálogo de elementos protegibles del Plan Especial del Conjunto Urbano, PECU, se encuentran grafiados con un círculo negro). No se encuentra tampoco afecto a ningún tipo de Plan Especial, ni por supuesto al Plan Especial de la Ciudad Antigua.

El terreno se encuentra libre de edificaciones.

El terreno se encuentra afectado por una cesión de vía pública fruto de una alineación impuesta en la Calle San Antonio.

## 2. MEMORIA VINCULANTE

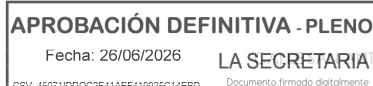
### 2.1 OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE.

El presente documento modifica al presentado y aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de León el 30 de septiembre de 2005, y en realidad pretende simplemente la restitución de la ordenación original del PGOU, dejando sin efecto la establecida por el anterior Estudio de Detalle.

Tiene como objeto principal la definición de un Estudio de Detalle sobre el solar sito en la Calle San Antonio nº 19 esquina calle Peña Cuervo nº 1 de esta ciudad de León, propiedad de

HASH DEL CERTIFICADO:  
70352F41061EDA4FF3C32094AF068BA70C3B38BFECHA DE FIRMA:  
04/06/2026PUESTO DE TRABAJO:  
Firma InternaNOMBRE:  
APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)

ESTUDIO DE DETALLE

ONIO 19 C/V CALLE PEÑA CUERVO 1  
LEÓN

Gonzalo Albito Méndez Rey y Ángela García Postigo, a fin de ordenar los volúmenes edificables de acuerdo a la especificaciones contenidas en los arts. 17 y 18 de la Normas Urbanísticas y Catalogación del Plan General de Ordenación Urbana de León del año 2.004, así como en lo establecido en el capítulo IV, Sección Primera, arts. 131, 132, 133 y 136 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

## 2.2 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA.

El presente Estudio de Detalle pretende recuperar la ordenación volumétrica según el criterio establecido en el Plan General de Ordenación Urbana, y volver a recuperar la volumetría que se deriva de la aplicación de éste en función del ancho de las calles, es decir 3 plantas (baja + 2), para calles de 11 metros de ancho y 2 plantas (baja + 1), para calles de 6 m de ancho.

La calle San Antonio, en el tramo que va de la calle Peña Cuervo a calle Torre Llambrión, presenta un ancho de 11 metros, según lo establecido en el Anexo I de las Normas Urbanísticas del PGOU de León, por lo que le corresponde, según la ordenanza EX1, una altura de 3 plantas (baja + 2) y la calle Peña Cuervo dispone de un ancho de 6 metros, por lo que le corresponde una altura de 2 plantas (baja + 1).

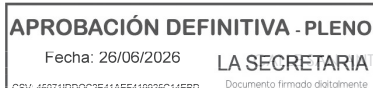
Se aporta en el Anexo 2 de esta Memoria una copia del Estudio de Detalle aprobado en su momento y que se pretende dejar sin efecto con este Estudio de Detalle para volver a la ordenación volumétrica establecida para este solar en el Plan General de Ordenación Urbana de León.

## 2.3 JUSTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS REGULADORAS ESPECÍFICAS DEL PGOU PARA LOS ESTUDIO DE DETALL EN SUELO URBANO CONSOLIDADO.

Como se señaló anteriormente, el art. 18 de las Normas Urbanísticas del PGOU de León regula la posibilidad de tramitar ESTUDIOS DE DETALLE EN SUELO URBANO CONSOLIDADO, de acuerdo con las bases y criterios que en dicho precepto se señalan.

HASH DEL CERTIFICADO:  
70352F41061EDA4FF3C32094AF068BA70C3B38BFECHA DE FIRMA:  
04/06/2026PUESTO DE TRABAJO:  
Firma IntemaNOMBRE:  
APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)

ESTUDIO DE DETALLE

ONIO 19 C/V CALLE PEÑA CUERVO 1  
LEON

En el caso que nos ocupa, la finalidad es recuperar la ordenación volumétrica original fruto de la aplicación del Plan General y dejar sin efecto el Estudio de Detalle tramitado y aprobado para el solar en septiembre de 2005.

El punto 1.d) de dicho artículo establece que el Estudio de Detalle no puede reducir la latitud de los viales ni la superficie destinada a espacios libres, cuestión que se cumple evidentemente toda vez que no se produce alteración de la alineación de edificación ni se altera ningún tipo de espacio libre (público) dado que toda la zona de actuación cuenta con calificación privativa. No se aumenta tampoco la ocupación del suelo prevista en la ordenanza de edificación correspondiente.

No se aumenta la densidad de uso deducida de las condiciones de ordenación aplicables, como se desprende del estudio comparativo de edificabilidad que se incluye en esta memoria y planos. Las nuevas alturas propuestas se encuentran dentro del criterio de alturas máximas que establece el Plan General para este tipo de solares.

El punto 1.e) del artículo establece que el número de plantas resultante de la nueva ordenación de volúmenes, no podrá ser superior en un 50% (cincuenta por ciento) al que corresponde según la alineación de vial, o según el tipo de ordenación que corresponda a la parcela de que se trata, computándose las fracciones por exceso, y con una altura máxima de diez plantas.

En nuestro caso, se reduce incluso el nº de plantas en la Calle Peña Cuervo, por lo que evidentemente se da cumplimiento a este extremo.

En lo que se refiere al cumplimiento del art. 241 de las Normas Urbanísticas del PGOU en cuanto que en él se establece al régimen de usos establecido para la ordenanza reguladora aplicable EXTENSIÓN (EX1), se mantiene el uso predominante vivienda, debiéndose destinar a usos compatibles (de los señalados en el apartado 1.3 del mismo) el porcentaje mínimo señalado en dicho artículo.

FECHA DE FIRMA: 04/06/2026  
HASH DEL CERTIFICADO: 70352f41061eda4ff3c32094af068ba70c3b38bPUESTO DE TRABAJO:  
Firma IntemaNOMBRE:  
APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)

ESTUDIO DE DETALLE

URBANISMO 19 C/V CALLE PEÑA CUERVO 1  
LEÓN

## 2.4. REGULACIÓN NORMATIVA DE LOS ESTUDIOS DE DETALLE. JUSTIFICACIÓN DE EXTREMOS DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN

El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León regula la figura de los Estudios de Detalle en suelo urbano consolidado en los artículos 131, 132, 133 y 136, respectivamente, “Objeto”, “Coherencia con el planeamiento general”, “Determinaciones en suelo urbano consolidado” y “Documentación”, aspectos normativos que se pasan a detallar, justificando su cumplimiento.

### Art.º 131: “Objeto”

Dicho precepto establece que es objeto de los Estudios de Detalle en suelo urbano consolidado el de completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada. Las determinaciones de ordenación detallada vienen tasadas en el art.º 42 de la Ley de Urbanismo (las de ordenación general en el 41), consistiendo éstas básicamente en cuestiones de calificación, entendidas como la asignación pormenorizada del uso, intensidad de uso y tipología edificatoria. El tipo de determinaciones que se abordan en el presente documento, que son reajustes de orden volumétrico en parcela, se encuentran claramente dentro del campo de determinaciones de ordenación detallada, por tanto, dentro del campo de aplicación de este tipo de instrumentos de planeamiento.

### Art.º 132: “Coherencia con el planeamiento general”

El municipio de León cuenta con un instrumento de planeamiento general en vigor que es el actual PGOU, aprobado en 2.004, redactándose el presente E.D. dentro de su marco, sin suprimir, modificar o alterar determinaciones de ordenación general, respetándose los objetivos, criterios y demás condiciones que señalan los instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento general, todo de acuerdo con la justificación que se contiene en éste y otros apartados de esta Memoria.

De hecho, como se ha indicado en apartado anterior, el Estudio de Detalle se inscribe en el marco de una regulación específica del PGOU (art.º 18 NNUU) a los efectos de su redacción en el suelo urbano consolidado, que establece bases y criterios en este sentido, lo que ratifica su coherencia y encaje dentro del planeamiento general, en la medida en que es el

FECHA DE FIRMA: 04/06/2026  
HASH DEL CERTIFICADO: 70352F41061EDA4FF3C32094AF068BA70C3B38BPUESTO DE TRABAJO:  
Firma InternaNOMBRE:  
APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)

ESTUDIO DE DETALLE



propio PGOU quién establece de forma expresa los mecanismos y normas para su formulación y desarrollo.

El E.D. identifica con claridad las determinaciones de ordenación detallada objeto de modificación, como se indica en distintos apartados de esta Memoria. Igualmente es coherente con los objetivos de la actividad urbanística pública, y compatible con el planeamiento sectorial (su ámbito de actuación y sus efectos sobre todo tipo de aspectos sectoriales son de escasísima entidad), con el planeamiento de los municipios limítrofes, en el marco de las determinaciones de coordinación que establecen los instrumentos de ordenación del territorio. De hecho, su ámbito territorial carece de incidencia alguna sobre planeamiento o municipio limítrofe y no consta la existencia de directrices territoriales específicas aprobadas para el área de influencia del municipio de León. No consta que los instrumentos de ordenación del territorio con afección al término municipal de León tengan incidencia específica sobre el ámbito objeto de ordenación, tanto por las determinaciones que contienen (de carácter sectorial básicamente) como por su ámbito de aplicación.

Por otra parte, el tipo de determinaciones de detalle que se contienen en el presente instrumento carecen de incidencia sobre los contenidos característicos de los instrumentos de ordenación territorial, de alcance mucho más general. Por último, el único instrumento de ordenación regional aprobado de efectos propiamente urbanísticos es el PRAT aplicable en el área ferroviaria de León, que no tiene evidente incidencia sobre el ámbito.

Los terrenos en cuestión carecen de afección en cuanto a protección o catalogación de la edificación, y no se encuentran incluidos en ningún tipo de planeamiento especial.

### **Art.º 133: “Determinaciones en suelo urbano consolidado”**

El presente documento se limita a establecer determinaciones de ordenación detallada necesarias para completar o modificar la que ha establecido el planeamiento general, de las señaladas en los art.º 92 a 100 del RUCYL, en concreto, de las de calificación que regula el art.º 94, en términos de asignación de tipología arquitectónica, mediante una redistribución volumétrica, manteniéndose la intensidad de uso y edificabilidad. La escasa entidad y alcance del Estudio de Detalle hace que éste no suponga una ordenación detallada sustancialmente distinta de la vigente de forma que los terrenos debieran ser considerados como suelo urbano no consolidado conforme al artículo 26.

FECHA DE FIRMA: 04/06/2026  
HASH DEL CERTIFICADO: 70352F41061EDA4FF3C32094AF068BA70C3B38B

PUESTO DE TRABAJO:  
Firma Interna

NOMBRE:  
APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)

ESTUDIO DE DETALLE

URBANO 19 C/V CALLE PEÑA CUERVO 1  
LEÓN**Art.º 136: "Documentación"**

El presente documento contiene una Memoria Vinculante donde se expresan y justifican sus objetivos y propuestas de ordenación. Esta Memoria contiene igualmente en su epígrafe 2.7 un resumen ejecutivo comprensivo de los extremos que en este artículo se señalan.

Además de estos aspectos, en este apartado se justifican los siguientes extremos:

-Justificación de que los objetivos y propuestas de ordenación del E.D. respetan las determinaciones de ordenación general vigentes, así como los objetivos, criterios y demás condiciones que les señalen otros instrumentos con carácter vinculante.

En apartados anteriores se han cumplimentado estos extremos, a los que nos remitimos, poniendo de manifiesto que las determinaciones que se contienen en el Estudio de Detalle tienen lógicamente carácter de ordenación detallada, por cuanto no hay afección de determinaciones de ordenación general. Su relación con los criterios del PGOU también quedan señalado, en tanto que el art.º 18 de sus Normas Urbanísticas establece las bases para la elaboración y desarrollo de este tipo de documentos (ver epígrafes anteriores).

En su caso, relación y justificación de las modificaciones o incluso sustituciones totales que se realicen respecto de la ordenación detallada previamente por otros instrumentos de planeamiento urbanístico, o bien relación y justificación de las modificaciones de las determinaciones que tuvieran por objeto completar la ordenación detallada establecida previamente por otros instrumentos de planeamiento urbanístico.

Nos remitimos igualmente a distintos epígrafes de esta Memoria y planos, donde se da cumplimentación a estos extremos. El Estudio de Detalle no produce una sustitución total de la ordenación detallada establecida previamente, ni tiene por objeto completar la misma, sino introducir ciertas modificaciones en ciertos elementos o parámetros de dicha ordenación detallada de carácter volumétrico.

El presente documento no tiene por objeto el desarrollo de sectores de suelo urbano consolidado, por cuanto la documentación exigible sería la que se señala en el art.º 136 del

FECHA DE FIRMA: 04/06/2026  
HASH DEL CERTIFICADO: 70352F41061EDA4FF3C32094AF068BA70C3B38B

PUESTO DE TRABAJO:  
Firma Intema

NOMBRE:  
APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)

ESTUDIO DE DETALLE



RUCyL para el supuesto específico que nos ocupa, incluyéndose con la amplitud suficiente, complementada con los correspondientes planos de información y ordenación.

## 2.5. INTERÉS PÚBLICO, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL ESTUDIO DE DETALLE.

Como ha quedado de manifiesto, el fundamento básico del presente Estudio de Detalle no es otro que el de retornar a la solución volumétrica original del PGOU, dejando sin efecto el anterior E.D. aprobado. Por todo ello, debe suponerse la conveniencia e interés público del documento toda vez que la consecuencia de su aplicación sería sencillamente la de la puesta en práctica de las previsiones iniciales del PGOU.

Por otra parte, el interés público, conveniencia y oportunidad del presente Estudio de Detalle se sustenta adicionalmente en que su elaboración viene determinada en el marco de una regulación específica que se contiene en el propio PGOU (art.º 18 NNUU), estableciendo criterios para su desarrollo en el ámbito del suelo urbano consolidado. Estando contenidos en dicha regulación los criterios y bases que regulan la formulación de estos instrumentos, se estima que el interés público, conveniencia y oportunidad están implícitos en el propio planeamiento general, que establece de forma reglada los fines y normas perseguidas en cuanto a tratamiento de la imagen urbana, lo que se aborda mediante el presente documento que pretende únicamente retornar al cumplimiento estricto del Plan General en dicha parcela en cuanto a su ordenación de volúmenes en relación con el ancho de calles a las que da frente el solar.

## 2.6. JUSTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS REGULADORAS ESPECÍFICAS DEL PGOU PARA LOS ESTUDIOS DE DETALLE EN SUELO URBANO CONSOLIDADO.

Aún por lo elemental del presente Estudio de Detalle, al existir una reordenación de volúmenes se hace preceptivo establecer un estudio comparativo para cumplir con lo especificado en los artículos 131 y posteriores del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, quedando suficientemente claro al establecer la comparación entre el estado actual y el modificado.

FECHA DE FIRMA: 04/06/2026  
HASH DEL CERTIFICADO: 70352F41061EDA4FF3C32094AF068BA70C3B38B

PUESTO DE TRABAJO:  
Firma Interna

NOMBRE:  
APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)

ESTUDIO DE DETALLE



La ordenación de volúmenes que se propone introducir con respecto a las condiciones de ordenación detallada previas contenidas en la normativa urbanística en vigor (Estudio de Detalle de septiembre de 2005), consiste en recuperar en el solar la solución volumétrica que resulta de la aplicación de la ordenación detallada establecida para él en el Plan General de Planta Baja + 2 a la Calle San Antonio, de 11 m de ancho, y Planta Baja + 1 a la Calle Peña Cuervo, de 6 m de ancho.

La propuesta de ordenación de volúmenes del presente Estudio de Detalle queda dentro de la envolvente que define para estas calles el Plan General.

Las nuevas alturas propuestas no alteran la edificabilidad total de la volumetría inicial, tal y como se prescribe en el citado artículo, toda vez que se establecen unos fondos máximos que definen un sólido capaz, aparte que se establece la limitación de edificabilidad correspondiente.

Todo lo anterior queda reflejado tanto en la presente Memoria como en los documentos gráficos, al incluirse un preceptivo estudio comparativo de aprovechamientos, en el cual se especifica tanto la superficie edificable máxima inicial, calculada de acuerdo con el Estudio de Detalle aprobado, como la propuesta con la modificación de volúmenes, resultando la misma superficie edificable total en ambos estados actual y modificado.

## ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EDIFICABILIDAD RESULTANTE

Aún por lo elemental del presente Estudio de Detalle, al existir una modificación de volúmenes se hace preceptivo establecer un estudio comparativo para cumplir con lo especificado en los artículos 131, 132, 133 y 136 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, quedando suficientemente claro al establecer la comparación entre el estado actual y el reformado.

A\_ Edificabilidad que otorga el Estudio de Detalle aprobado en septiembre de 2005 por el que se reordenaron los volúmenes

(Ver Anexo 2, comprensivo de copia del anterior E.D.).

**Superficie edificable incluso vuelos cerrados: 1.165,16 m<sup>2</sup>**

HASH DEL CERTIFICADO:  
70352F41061EDA4FF3C32094AF068BA70C3B38B

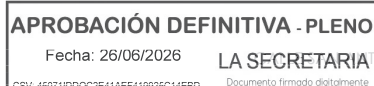
FECHA DE FIRMA:  
04/06/2026

PUESTO DE TRABAJO:  
Firma Interna

NOMBRE:  
APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)



ESTUDIO DE DETALLE

ONIO 19 C/V CALLE PEÑA CUERVO 1  
LEON

B\_ Edificabilidad obtenida por el presente Estudio de Detalle, que supone la aplicación de volúmenes según la solución inicial regulada en el Plan General para los anchos de calle del solar, respetando la altura de Planta Baja + 1 (dos alturas) en la alineación con frente a la Calle Peña Cuervo, cuyo ancho de vial es de tan solo 6 metros, y Planta Baja + 2 (tres alturas), para la calle San Antonio, cuyo ancho es de 12,00 m. en este tramo.

Igualmente se mantiene el criterio de ocupación completa de la planta baja y se respetan los criterios de vuelos cerrados que establece el Plan General de Ordenación Urbana para dicha tipología.

Con estas limitaciones de volumetría, la superficie edificable del solar sería:

|                                    |                |                    |
|------------------------------------|----------------|--------------------|
| Planta baja (ocupación total 100%) | 479,61 m2      | 479,61 m2          |
| Primera (fondo 12,00 m.)           | 377,11 m2      |                    |
| Vuelos cerrados:                   |                |                    |
| 21,65 x 0,70 x 1,10 =              | 16,67 m2       |                    |
| 21,33 x 0,70 x 0,60 =              | 8,96 m2        | 402,74 m2          |
| Segunda (fondo 12,00 m.)           | 261,08 m2      |                    |
| Vuelos cerrados:                   |                |                    |
| 21,65 x 0,70 x 1,10 =              | 16,67 m2       |                    |
| <u>12,04 x 0,70 x 0,60 =</u>       | <u>5,06 m2</u> | <u>282,81 m2</u>   |
| <b>TOTAL SUP. EDIFICABLE</b>       |                | <b>1.165,16 m2</b> |

**Superficie edificable incluso vuelos cerrados: 1.165,16 m²**

(Ver Planos de ordenación)

Deberán respetarse los porcentajes máximo y mínimo del uso predominante vivienda y compatibles señalados en el artículo 241 de las Normas Urbanísticas del PGOU para esta ordenanza reguladora EXTENSIÓN (EX).

La modificación planteada en el presente Estudio de Detalle no altera la edificabilidad asignada en el presente solar, justificándose con todo ello el cumplimiento de lo establecido en los artículos 131, 132, 133 y 136 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, así como en los artículos 17 y 18 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de León.

HASH DEL CERTIFICADO:  
70352F41061EDA4FF3C32094AF068BA70C3B38B

FECHA DE FIRMA:  
04/06/2026

PUESTO DE TRABAJO:  
Firma Interna

NOMBRE:  
APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)

ESTUDIO DE DETALLE

URBANO 19 C/V CALLE PEÑA CUERVO 1  
LEÓN

## 2.7. RESUMEN EJECUTIVO.

En cumplimiento de lo preceptuado en el art.º 112 del RUCYL, que a su vez recoge la prescripción del vigente Texto Refundido de la Ley de Suelo, se incluye, como parte integrante de la presente Memoria Vinculante, un denominado “resumen ejecutivo” de la ordenación propuesta, con los siguientes contenidos:

1º) Ámbito donde la nueva ordenación altere la vigente con un plano de situación e indicación del alcance de dicha alteración.

El plano de situación incluido en la documentación gráfica da cuenta del ámbito de incidencia del presente documento (solar en el nº 19 de la calle San Antonio c/v nº 1 de la calle Peña Cuervo), cuyo terreno se describe igualmente a lo largo de la presente Memoria, especialmente en el epígrafe 1 de la Memoria Informativa, al que nos remitimos y planos de información, estimándose que con ello se cumplimenta este extremo legal. El alcance de dicha alteración se refiere a determinaciones de ordenación detallada de carácter meramente volumétrico, que se describen pormenorizadamente también en la presente Memoria y planos adjuntos, con lo que en este apartado nos remitimos íntegramente también a dichos documentos en orden a cumplimentar este extremo.

2º) Ámbito donde se suspenda el otorgamiento de licencias y la tramitación de otros procedimientos, indicando la duración de la suspensión.

En relación con esta prescripción, debe entenderse que el ámbito donde debe acordarse la suspensión de licencias se corresponde exactamente con el área de ordenación señalada y que se refleja igualmente en la documentación gráfica. No obstante lo anterior debe observarse que esta materia viene en realidad determinada por los principios generales del procedimiento administrativo aplicables en la tramitación del planeamiento, y que en el caso de Castilla y León se encuentran expresamente reglados en su legislación urbanística reguladora. Así, la suspensión de licencias constituye uno de los efectos automáticos del acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento, tal y como establece el art.º 156 del RUCYL.

FECHA DE FIRMA: 04/06/2026  
HASH DEL CERTIFICADO: 70352F41061EDA4FF3C32094AF068BA70C3B38B

PUESTO DE TRABAJO:  
Firma Interna

NOMBRE:  
APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)

ESTUDIO DE DETALLE



## 2.8. OTRAS DETERMINACIONES. RELACIÓN CON LA NORMATIVA SECTORIAL.

A los efectos de establecer las relaciones del presente Estudio de Detalle con lo establecido en otro tipo de normas o legislación sectorial, justificando en su caso su cumplimiento, se incorporan los siguientes apartados:

### 2.8.1. Relación con la accesibilidad

El presente Estudio de Detalle afecta exclusivamente a un suelo clasificado como urbano consolidado, de dominio privado, y que no tiene por tanto carácter de espacio público urbanizado, ni incidencia planificadora sobre ello.

Asimismo, se trata de terrenos dotados ya de la totalidad de los servicios urbanísticos, y las modificaciones que se introducen a la ordenación detallada tan solo se refieren a modificaciones de volumen, no implicando en ningún caso la creación o modificación de elementos del espacio público urbanizado, no siendo de aplicación la Ley 51/2003, ni el Real Decreto 505/2007, ni la Orden VIV/561/2010 sobre condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

Asimismo, las normas autonómicas sobre la materia, tales como la Ley 3/1998 de Accesibilidad y Supresión de Barreras, así como el Reglamento que la desarrolla no tienen incidencia sobre el Estudio de Detalle que aquí se redacta. Todo ello se señala sin perjuicio de que el futuro proyecto técnico que se redacte en la parcela deba tener en cuenta la normativa específica sobre accesibilidad en edificación, como es la contenida en el Código Técnico de Edificación o las Normas Urbanísticas del propio PGOU, materia que en todo caso se escapa al alcance de los aspectos regulados en el presente Estudio de Detalle.

### 2.8.2. Influencia del presente Estudio de Detalle en materia de Protección Ciudadana

La Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León en su art. 12, establece:

“Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico general y sus revisiones serán sometidos a informe preceptivo del órgano competente en materia de protección ciudadana, en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo territorial adoptado en ellos. Los demás instrumentos de planeamiento urbanístico, así como las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico, se someterán también a dicho informe cuando afecten a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos, que hayan sido delimitadas por la administración competente para la protección de cada riesgo.

HASH DEL CERTIFICADO:  
70352F41061EDA4FF3C32094AF068BA70C3B38B

FECHA DE FIRMA:  
04/06/2026

PUESTO DE TRABAJO:  
Firma Interna

NOMBRE:  
APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)

ESTUDIO DE DETALLE

ONIO 19 C/V CALLE PEÑA CUERVO 1  
LEÓN

En otro caso, se hará constar la ausencia de afección en la memoria del instrumento de planeamiento”.

De la documentación consultada al respecto en el PGOU de León, en su Memoria Informativa, ya se hace referencia a los riesgos naturales detectados en el municipio, según análisis contenido en su Memoria Informativa, cuyas conclusiones se han tenido en cuenta en la redacción del presente Estudio de Detalle. En concreto fueron analizados riesgos geológicos internos y externos, hidro-geo-climáticos y riesgos de avenidas, todo ello dentro del estudio del medio Físico y Natural. Las determinaciones de ordenación del PGOU ya tienen en cuenta esta evaluación de riesgos, que se evidencia fundamentalmente en orden a la clasificación y calificación de los suelos. Tratándose el suelo afectado por el Estudio de Detalle de suelo urbano consolidado, susceptible de edificación, se entiende que el PGOU ha considerado excluido el mismo de los riesgos naturales y tecnológicos señalados.

Para la redacción del presente Estudio de Detalle se ha procedido a recabar información acerca de los riesgos existentes en su ámbito, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, y se hace constar de forma expresa que, en lo que se conoce, la única posible afección de áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos que hayan sido delimitadas por la administración competente para la protección de cada riesgo es la efectuada por la Confederación Hidrográfica del Duero, que en su documento de Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación incluye parte del municipio de León en un área de riesgo medio de inundación.

Al objeto de evaluar la posible inclusión del ámbito de afección del presente Estudio de Detalle dentro de esta área en riesgo de inundación, se procede a la comprobación y análisis del riesgo de inundación sobre la documentación gráfica generada en el proyecto LINDE – Esla, Bernesga y Torío en León, redactado a instancia del organismo competente para la evaluación del riesgo de avenida, la Confederación Hidrográfica del Duero:

Como se desprende de dicha comprobación, dado su ámbito de actuación, el presente Estudio de Detalle no altera determinación alguna de planeamiento que afecte a terreno incluido dentro de la línea de inundación para el periodo de retorno de 500 años.

En base a lo anteriormente expuesto y a la determinación normativa contenida en el apartado 1 del artículo 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de

HASH DEL CERTIFICADO:  
70352F41061EDA4FF3C32094AF068BA70C3B38B  
FECHA DE FIRMA:  
04/06/2026

PUESTO DE TRABAJO:  
Firma Interna

NOMBRE:  
APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)

ESTUDIO DE DETALLE



Castilla y León, se considera que no existe afección del presente Estudio de Detalle sobre áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos que hayan sido delimitadas por la administración competente para la protección de cada riesgo.

En cualquier caso, para la tramitación del presente documento deberá recabarse el informe del citado Organismo competente sobre aguas, Confederación Hidrográfica del Duero, por lo que con seguridad podrá ratificarse lo señalado en tanto que el área objeto de planeamiento se encuentra, como se ha manifestado, muy alejada de las zonas del Municipio potencialmente afectas a peligros de inundación.

### 2.8.3. Relación del Estudio de Detalle con la Protección del Patrimonio Cultural

El presente Estudio de Detalle en su concepto de figura de planeamiento (modificación de volúmenes) no presenta incidencia sobre la protección o vigilancia arqueológica, dado que carece de alcance ejecutivo sobre el territorio.

La situación o ámbito de actuación del presente Estudio de Detalle se ubica en la calle San Antonio nº 19 c/v Calle Peña Cuervo nº 1, lo que corresponde a un área situada fuera del ámbito de ordenación del Plan Especial de la Ciudad Antigua.

La parcela no se encuentra incluida en ningún área o zona de "Protección Arqueológica" de las definidas en el art.º 311 de las Normas Urbanísticas del PGOU de León.

Consultado el Visor IDECyL, se Comprueba que el ámbito del Estudio de Detalle se encuentra incluido en el yacimiento Casco urbano de León con protección como bien integrante del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Se estará a lo dispuesto la Ley 7/2024 de Patrimonio Cultural de Castilla y León y la normativa que lo complementa, así como a lo contenido en el artículo 312 "Actividades arqueológicas. Autorización, obligaciones financiación y descubrimientos arqueológicos" de la Normativa urbanística del PGOU de León.

Igualmente se estará a lo que al efecto pueda determinarse por el Excmo. Ayuntamiento de León a través de sus servicios de arqueología y la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

### 2.8.4. Aspectos en cuanto a la legislación sobre Ruido

Según la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, en su art. 7.- Planeamiento territorial y urbanístico. 1.- "En los instrumentos de planeamiento urbanístico se incluirá una zonificación acústica del territorio, las zonas de servidumbre acústica y de reserva

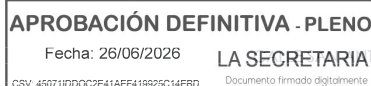
HASH DEL CERTIFICADO:  
70352F41061EDA4FF3C32094AF068BA70C3B38B

FECHA DE FIRMA:  
04/06/2026

PUESTO DE TRABAJO:  
Firma Interna

NOMBRE:  
APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)

ESTUDIO DE DETALLE

ONIO 19 C/V CALLE PEÑA CUERVO 1  
LEON

de sonido de origen natural, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.” Igualmente, se indica que en los citados instrumentos se incluirá un apartado en el que se definirán las medidas previstas para prevenir y reducir la contaminación acústica, de manera que se garantice que, en las áreas que delimite, se alcancen los objetivos de calidad para las mismas. Igualmente incluirán entre sus determinaciones, las que resulten necesarias para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas ubicadas dentro del área de intervención de los instrumentos citados.

Parece obvio que la previsión que se contiene en la Ley señalada no debe tener efectos sobre aspectos de la ordenación urbanística de la naturaleza de las descritas en este documento, pues carece del alcance territorial que la haga susceptible de necesitar la inclusión de tales medidas en el orden de la zonificación acústica.

No obstante, lo anterior se incluye una breve reseña en esta materia a los efectos de cumplimentar, en lo que proceda, lo señalado en la citada Ley.

A este respecto, debe señalarse que en sesión celebrada el día 6 de julio de 2012, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León, aprueba la propuesta de mapa estratégico de ruido y la remite a la Consejería competente en materia de medio ambiente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19.4 de la Ley 5/2009, de 4 de junio. Con fecha 6 de septiembre de 2013 la Consejería de Fomento y Medio Ambiente publica la ORDEN FYM/717/2012, de 21 de agosto, por la que se aprueba el mapa estratégico de ruido del municipio de León.

Por otra parte, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2013, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León, aprueba la propuesta de plan de acción en materia de contaminación acústica, denominada Plan de Acción contra el Ruido de la ciudad de León, y la remite a la Consejería competente en materia de medio ambiente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.3 de la Ley 5/2009, de 4 de junio. Con fecha 28 de noviembre de 2013, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente publica la ORDEN FYM/937/2013, de 13 de noviembre, por la que se aprueba el Plan de Acción en materia de contaminación acústica del municipio de León.

Se acompañan a tal efecto, en este documento, como Anejo nº 3, estas determinaciones acústicas, contenidas tanto en el Mapa de Ruido como en el Plan de Acción,

FECHA DE FIRMA: 04/06/2026  
HASH DEL CERTIFICADO: 70352F41061EDA4FF3C32094AF068BA70C3B38BPUESTO DE TRABAJO:  
Firma InternaNOMBRE:  
APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)

ESTUDIO DE DETALLE



que incluyen planos de niveles sonoros y planos de zonificación del ámbito de actuación del presente Estudio de Detalle, de donde se desprenden los siguientes niveles sonoros para la zona:

Ld 65 - 69,9 dBA  
Le 70 - 74,9 dBA  
Ln 60 - 64,9 dBA  
Lden 70 - 74,9 DbA

En cualquier caso, los datos y contenidos aportados en este documento deberán ser evaluados por los servicios técnicos municipales de Medio Ambiente en orden a la correcta cumplimentación de las exigencias legales.

## 2.8.6. Aspectos en cuanto a las redes de Telecomunicaciones

La ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, en el apartado 2 de su art.º 35, señala:

“Los órganos encargados de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas deberán recabar el oportuno informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dicho informe versará sobre la adecuación de dichos instrumentos de planificación con la presente Ley y con la normativa sectorial de telecomunicaciones y sobre las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial a que se refieran...”.

No obstante lo anterior, el art. 5, letra c) de la ITU 1/2016, “sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico”, establece que el informe del citado Ministerio solo será exigible en los expedientes de modificaciones de planeamiento cuando afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, y, en otro caso, deberá hacerse constar la ausencia de afección en la memoria del instrumento.

En base a todo ello, se hace constar expresamente la ausencia de afección del presente ED sobre las citadas redes de telecomunicaciones, pues este documento se limita a introducir ajustes de volumetría de la edificación respecto a las determinaciones establecidas en el PGOU, todo ello en relación con una parcela de dominio privado, sin afectar en modo alguno a las condiciones de urbanización del espacio o dominio público.

## 2.8.7. Real Decreto 513/2019, de 30 de agosto, por el que se establecen las servidumbres aeronáuticas del aeródromo militar de León.

El ámbito del presente Estudio de Detalle, parcela en el nº 19 de la calle San Antonio c/v nº 1 de la calle Peña Cuervo, se encuentra afectado por las Servidumbres Aeronáuticas del Aeródromo Militar de León establecidas por Real Decreto 513/2.019, de 30 de agosto, por estar

FECHA DE FIRMA: 04/06/2026  
HASH DEL CERTIFICADO: 70352F41061EDA4FF3C32094AF068BA70C3B38B

PUESTO DE TRABAJO:  
Firma Interna

NOMBRE:  
APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)

ESTUDIO DE DETALLE

ONIO 19 C/V CALLE PEÑA CUERVO 1  
LEÓN

en uno de los términos municipales incluidos en el artículo 7 de dicho Real Decreto, por lo que se incorpora entre sus planos normativos los planos de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeródromo Militar de León, y se deja constancia expresa de dicha normativa en su documentación.

En virtud de lo dispuesto en el citado R.D. 513/2019, se hace constar que la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores, incluidas las palas, medios necesarios para la construcción, incluidas las grúas de construcción y similares) o plantación que se vaya a llevar a cabo en el ámbito objeto de planeamiento, deberá requerir autorización previa, preceptivamente, del Ministerio de Defensa (Dirección General de Infraestructura).

León a 04 de Junio de 2026



Fdo: Germán J. Aparicio Rodríguez  
**Arquitecto**

FECHA DE FIRMA:  
04/06/2026  
HASH DEL CERTIFICADO:  
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

PUUESTO DE TRABAJO:  
Firma Interna

NOMBRE:  
APARICIO RODRIGUEZ, GERMAN JOSE (FIRMA)